附件-1

本市 114 年房屋稅查定情形、稅率級距及提案修正稅率比較

類 別					稅率	查定戶數	查定稅額(億元)	提案稅額(億元)
住家	自住	(A_1)單一自住			1%	28.4 萬	10.0	10.0
		(A_2)全國合計 3 戶內			1.2%	26.1 萬	14.0	14.0
		(A_3)公益出租			1.2%	1.5 萬	0.6	0.6
		小計(A)=(A_1)+(A_2)+(A_3)				56.0 萬	24.6	24.6
	非自住	(B_1) 出租達標或繼承取得共有			4 戶以內，每戶 1.5% 5-6 戶，每戶 2.0% 7 戶以上，每戶 2.4%	1.5 萬	0.4	0.4
		(B_2) 起造人待銷售			1 年內，2% 1-2 年內，2.2% 2-3 年內，2.8% 3-4 年內，3.6% 4-5 年內，4.2% 超過 5 年，4.8%	0.7 萬	0.9	0.9
		(B_3) 其他非自住	級距	現行版	提案版	**8.1 萬**	**10.7**	**6.5**
			2 戶以內	3.2%	2%			
			3-4 戶	3.8%	2.2%			
			5-6 戶	4.2%	2.4%			
			7 戶以上	4.8%	2.8%			
		(B_4) 不計入全國持有戶數			2%	1.1 萬	0.7	0.7
		(B) = (B_1)+ (B_2) +(B_3)+(B_4)				**11.4 萬**	**12.7**	**8.5**
	住 家 小 計 (C) = (A) + (B)					**67.4 萬**	**37.3**	**33.1**
非住家	非自家小計 (D)				● 營業用，3% ● 私人醫院、診所或職業事務所用，3% ● 非營業用，2%	9.2 萬	36.5	36.5
住家及非住家總計 = (C) + (D)						76.6 萬	73.8	69.6

稅損約 4.2 億

附件-2

臺南市原自住房屋未設戶籍原因分析

本市113年原適用自住稅率1.2%的房屋，有5.2萬戶的屋主因故無法遷入戶籍，而改按非自住稅率3.2%-4.8%課徵房屋稅，分析無法遷入戶籍原因如下：

單位：戶

項目	原因	說明	戶數	比例
1	單身	個人持有2戶以上房屋,因單身僅得設籍1屋，無其他直系親屬可辦理戶籍登記。	18,487	35.14%
2	福利措施	例如農(漁)保,倘將戶籍遷出農(漁)會組織區域，將喪失會員資格，影響其福利，致無法設籍於該區域外之房屋。	15,620	29.69%
3	非全部供自住用	房屋部分面積作出租或營業使用,部分供住家使用，因而未辦理戶籍登記。	5,305	10.08%
4	車輛減免使用牌照稅	為享有使用牌照稅身心障礙者減免優惠,車主與身心障礙者必須設籍於同戶或同址,爰車主未能設籍於其實際自住使用房屋。	929	1.77%
5	重新擇定自住房屋	已有3戶自住房屋,因擇定其他戶適用自住，而放棄原自住房屋。	673	1.28%
6	其他(就學、工作、家庭觀念等)	(1)因子女就學需要將戶籍遷至學區。 (2)工作需求分別於2間房屋居住，惟僅能於其中1屋設籍。 (3)傳統家庭觀念，如夫妻戶籍不能分戶，而未能分別設籍於不同2屋。	11,589	22.03%
	合計		52,603	100%

附件-3

依「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第4條規定採固定稅率，不計入全國總持有非自住住家用應稅房屋戶數及適用差別稅率項目：

1. 供住家使用之公有房屋。
2. 經目的事業主管機關認定符合住宅法第19條規定興辦之社會住宅。
3. 符合租賃住宅市場發展及管理條例第17條第1項規定之租賃住宅。
4. 經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍及其附設員工餐廳。
5. 依建物所有權狀或使用執照登載，屬區分所有建築物專有部分以外之共有部分，並領有單獨建物所有權狀。
6. 專供停放車輛使用之停車空間。
7. 公同共有房屋。
8. 經目的事業主管機關依長期照顧服務法及老人福利法規定許可之長期照顧服務機構及老人福利機構，提供其服務對象住宿之房屋。
9. 經直轄市、縣(市)政府依文化資產保存法登錄公告供住家使用之聚落建築群、史蹟及文化景觀。
10. 屬促進民間參與公共建設法第8條第1項第1款規定民間參與公共建設案之公共建設、附屬設施或附屬事業，其供住家使用之房屋。
11. 於課稅所屬期間之上一年7月1日至當年2月末日焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度之房屋。
12. 其他經財政部核定之房屋。

★財政部113年10月30日令釋以下3類房屋不計入全國歸戶戶數計算：

1. 所得稅法第11條第4項規定之機關團體所興建且無償供行政院公告之災區受災居民居住使用之房屋。
2. 符合產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第46條規定之住宅，且依同辦法之主管機關所定方式供出租使用。
3. 法人住宅所有權人委託租賃住宅市場發展及管理條例規定之租賃住宅代管業或出租予同條例規定之租賃住宅包租業轉租，且契約約定供居住使用一年以上之住宅。

★財政部114年10月16日令釋以下2類房屋不計入全國歸戶戶數計算：

1. 經目的事業主管機關依相關法律許可設置之下列機構提供其服務對象住宿之房屋:
   (1)依身心障礙者權益保障法第 63 條許可設立之身心障礙福利機構。
   (2)依護理人員法第 16 條許可設置之一般護理之家或精神護理之家。
   (3)依精神衛生法第 22 條許可設立之精神復健機構。
   (4)依兒童及少年福利與權益保障法第 82 條許可設立之安置及教養機構。
2. 財團法人或寺廟登記之宗教團體所有，未與傳教佈道之教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿之房屋。

附件-4

113年原自住房屋未設籍統計

類型	戶數	戶數	比例
113年原自住房屋未設籍	1戶	39,533	75.15%
	2戶	9,421	17.91%
	3-4戶	2,886	5.49%
	5-6戶	535	1.02%
	7戶以上	228	0.43%
	總計	52,603	100%

臺南市議會第4屆第6次定期會提案

類別	編號	提案人	連署人
法規	2	周嘉韋、謝舒凡 林依婷、李宗翰	邱議長莉莉 林副議長志展、李宗霖 陳秋宏、陳皇宇、黃肇輝 楊中成、郭鴻儀、黃麗招 蔡筱薇、朱正軒、沈家鳳 蔡蘇秋金、李文俊 王宣貿、鄭佳欣
案由	修正「臺南市市區道路管理自治條例」第四條、第七條、第九條、第十八條、第二十八條等條文。		
說明	一、為維護市區道路之使用安全，保障用路人權益，並給予管理機關合理之權限，使其具備一定程度之執法依據，遂擬具「臺南市市區道路管理自治條例」部分條文修正草案。 二、市區道路之養護，應針對其結構之安全性應設置檢測年限，明確規範管理機關之責任。 三、將現有巷道之名稱定義明確，並將現有巷道之改善、養護權責劃分清楚，由市區道路之管理機關負責。且對已成立公用地役關係之市區道路，亦賦予管理機關設置排水系統、埋設公共設施管線等權限。 四、對於人行道之管理維護，明訂人行道管理維護之責，應由行政機關為之，並明文管理機關所需負擔之範圍，使人行道之管理得以權責分明。		
辦法	如案由及說明。		
審查意見	本案予以擱置，俟中央完成修法後，再請市府工務局配合提案修法。		
大會決議	予以撤案，請市府俟中央完成修法後，再配合提案修法。		

「臺南市市區道路管理自治條例」部分條文修正草案總說明

為維護市區道路之使用安全，保障用路人權益，並給予管理機關合理之權限，使其具備一定程度之執法依據，爰擬具本自治條例第四條、第七條、第九條、第十八條、第二十八條等部分條文修正草案，其修正重點如下：

一、 對於臺南市人行道、橋樑、地下道與天橋之修築、改善、養護事項，因事涉公眾利益，為避免權責不清，遂將其納入臺南市市區道路管理自治條例，並將主管機關權責劃分納入規範，爰增訂第四條第一項第一款第五目。

二、 關於市區道路之養護，應針對其結構之安全性應設置檢測年限，明確規範管理機關之責任，以確保用路人之安全，爰修正第七條第一項。

三、 將現有巷道之名稱定義明確，並將現有巷道之改善、養護權責劃分清楚，由市區道路之管理機關負責，且土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕，爰修正第九條第一項，並增訂同條第二項。

四、 對於已成立公用地役關係之市區道路，除須由管理機關養護外，亦應賦予管理機關設置排水系統、埋設公共設施管線等權限，土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕。然為避免公用地役關係過度侵害土地所有權人之財產權，故管理機關之必要改善、養護、設置排水系統、埋設公共設施管線等情形均須擇其損害最少之處所及方法為之，爰增訂第九條第三項、第四項。

五、 人行道係供不特定多數人得以行走使用，具備高度公共利益。但因限縮土地所有權人對於自身土地之使用權限，故嚴重影響管理維護意願，進而使人行道之使用安全堪憂。為維護行人行走之安全，秉持人本交通之精神，將人行道管理維護之責，明定應由行政機關為之，爰增訂第十八條第二項。

六、 對於人行道之管理維護，明訂管理機關所需負擔之範圍，並限制土地或建築物之所有權人、使用人、管理人對人行道不得有不正當行為，使人行道之管理得以權責分明，爰增訂第十八條第三項、第四項。

七、 搭配第十八條之修正，明文項次調整，並將土地或建築物之所有權人、使用人、管理人對於人行道之不正當行為納入罰則，爰修正第二十八條。

「臺南市市區道路管理自治條例」部分條文
修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第四條　本自治條例之主管機關為臺南市政府，各管理機關業務權責劃分如下： 一、工務局： （一）市區道路之修築、改善、養護及挖掘等管理事項。 （二）共同管道、照明設施、行道樹、橋樑、涵洞與隧道之設置、管理及維護。 （三）公共設施使用市區道路及建築使用市區道路之管理。 （四）本市都市計畫區外市道側溝清理。 （五）人行道、橋樑、地下道與天橋之修築、改善、養護等管理事	第四條　本自治條例之主管機關為臺南市政，各管理機關業務權責劃分如下： 一、工務局： （一）市區道路之修築、改善、養護及挖掘等管理事項。 （二）共同管道、照明設施、行道樹、橋樑、涵洞與隧道之設置、管理及維護。 （三）公共設施使用市區道路及建築使用市區道路之管理。 （四）本市都市計畫區外市道側溝清理。	一、 增訂本條第一項第一款第五目。 二、 對於臺南市人行道、橋樑、地下道與天橋之修築、改善、養護事項，因事涉公眾利益，為避免權責不清，遂將其納入臺南市市區道路管理自治條例，並將主管機關權責劃分納入本條規範。

項。 二、交通局： （一）公共汽車客運業營運路線與其沿線使用市區道路、設置站位、站牌、候車亭及售票亭之核定管理。 （二）交通標誌、標線與號誌之設置及維護。 （三）安全島之缺口開設及封閉。 （四）停車場與其附屬設施設備之設置及管理。 （五）其他交通設施之建置及維護。 （六）本市交通維持計畫書之申請及審查。 三、都市發展局：現有巷道之認定、都市計畫椿位之管理及維護。 四、警察局：違反市區道路交通活動性障礙	二、交通局： （一）公共汽車客運業營運路線與其沿線使用市區道路、設置站位、站牌、候車亭及售票亭之核定管理。 （二）交通標誌、標線與號誌之設置及維護。 （三）安全島之缺口開設及封閉。 （四）停車場與其附屬設施設備之設置及管理。 （五）其他交通設施之建置及維護。 （六）本市交通維持計畫書之申請及審查。 三、都市發展局：現有巷道之認定、都市計畫椿位之管理及維護。 四、警察局：違反市區道路交通活動性障礙	

物之處理、供公眾通行之非計畫道路遭設置障礙物之處理、受理臨時活動使用市區道路之申請及其他有關交通秩序安全之管理。	物之處理、供公眾通行之非計畫道路遭設置障礙物之處理、受理臨時活動使用市區道路之申請及其他有關交通秩序安全之管理。	
五、環境保護局：市區道路、溝渠（不含本市都市計畫區外市道側溝）、人行道、橋樑、地下道與天橋之清潔維護及廢棄物清理。 前項第一款、第二款業務，必要時得委任或委託區公所或其他機關辦理。 第一項業務劃分涉及二個以上機關之事項，由主管機關協調辦理。	五、環境保護局：市區道路、溝渠（不含本市都市計畫區外市道側溝）、人行道、橋樑、地下道與天橋之清潔維護及廢棄物清理。 前項第一款、第二款業務，必要時得委任或委託區公所或其他機關辦理。 第一項業務劃分涉及二個以上機關之事項，由主管機關協調辦理。	

第七條 管理機關對市區道路應經常養護，並維持各項設施之完整，遇有災害應迅速修復。其結構部分，原則上每二年至少檢測一次，但有特殊情事者，不在此限。 遇有緊急災害致市區道路之交通中斷，得由區公所依規定辦理緊急搶修。	第七條 管理機關對市區道路應經常養護，並維持各項設施之完整，遇有災害應迅速修復。 遇有緊急災害致市區道路之交通中斷，得由區公所依規定辦理緊急搶修。	一、 修正本條第一項。 二、 關於市區道路之養護，應針對其結構之安全性應設置檢測年限，以確保用路人之安全，遂修正本條第一項明確規範管理機關之責任。
第九條 已成立公用地役關係之市區道路，其土地所有權人不得違反供公眾通行之目的而為使用。 前項市區道路，管理機關應為必要之改善或養護，土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕。 第一項市區道路，在不妨礙其安全之原則下，管理機關得設置排水系統、埋設公共設施管線，土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕。 前兩項情形應擇其損害最少之處所及方法為之。	第九條 土地所有權人不得違反供公眾通行之目的使用現有巷道，管理機關並得為必要之改善或養護。	一、 修正本條第一項，並增訂第二項、第三項、第四項。 二、 將現有巷道之名稱定義明確，並將現有巷道之改善、養護權責劃分清楚，由市區道路之管理機關負責，且土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕，遂修正本條第一項，並增訂第二項。 三、 對於已成立公用地役關係之市區道路，除須由管理機關養護外，亦應賦予管理機關設置排水系統、埋設公共設施管線等權限，土地所有權人、占有人或使用人不得拒絕。然為避免公用地役關係過度侵害土地所有權人之財產權，故管理機關之必要改善、養護、設置排水系統、埋設公共設施管線等情形均須擇其損害最少之處所及方法為之，遂增訂本條第三項、第四項。